

1510394-36.2019.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... ela foi anunciada no mesmo dia do roubo pelo Facebook. Na Delegacia, reconheceu uma pessoa como sendo o autor do roubo. Seria o indivíduo que o abordou. Não lembra se fez o reconhecimento de um indivíduo que teria ficado mais afastado. Em Juízo, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime de roubo, afirmando que ele era o indivíduo que permaneceu mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1510394-36.2019.8.26.0451 - Controle nº 2019/002013

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2308228/2019 - 01º D.P. PIRACICABA, 5053194 - 01º D.P. PIRACICABA, 596/19/528 - 01º D.P. PIRACICABA, 583/19/528 - 01º D.P. PIRACICABA, 2308228 - 01º D.P. PIRACICABA, 596/19/528 - 01º D.P. PIRACICABA, 583/19/528 - 01º D.P. PIRACICABA, 2308228 - 01º D.P. PIRACICABA, 596/19/528 - 01º D.P. PIRACICABA, 583/19/528 - 01º D.P. PIRACICABA, 2308228 - 01º D.P. PIRACICABA, 596/19/528 - 01º D.P. PIRACICABA, 583/19/528 - 01º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SILVA e outro

Aos 02 de fevereiro de 2022, às 13:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: LUIS FERNANDO DOS SANTOS SILVA - PRESENTE (Presencialmente)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)4

Vítima: P. T. R. - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC IVAN RAZERA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos da vítima P. T. R. e da testemunha PC IVAN RAZERA.

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido da vítima, o seu depoimento foi colhido na ausência do réu.

Após, o réu LUIS FERNANDO DOS SANTOS SILVA foi devidamente interrogado. O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "Luis Fernando dos Santos Silva, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 244-B do ECA. O processo teve andamento regular. Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 133/134), sendo a denúncia recebida (fls. 135/137). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14, auto de avaliação de fls. 63, auto de reconhecimento do objeto de fls. 13 e pela segura prova oral produzida. A autoria dos crimes descritos na denúncia restou também suficientemente comprovada. Ouvida, a vítima Pedro Tabai narrou que na data dos fatos estava andando de bicicleta e, passando pelo local dos fatos, foi surpreendido por três indivíduos, tendo um deles, simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu sua bicicleta. Disse que os outros dois ficaram olhando, e saíram logo depois da saída do indivíduo que saiu com sua bicicleta. Disse que foi na delegacia e registrou a ocorrência, tendo sua bicicleta sido posteriormente localizada no bairro Cantagalo. Soube que no mesmo dia que a bicicleta foi roubada ela foi anunciada no facebook. Na audiência na data de hoje, reconheceu o acusado como sendo um dos indivíduos que o abordou, informando que ele ficou parado, próximo cerca de uma metro, do indivíduo que o abordou e anunciou o assalto. Disse que ele, juntamente com o terceiro indivíduo, saiu logo após o que saiu com sua bicicleta, indo todos na mesma direção. Vendo a fotografia de fls. 17, reconheceu o adolescente Ivan como sendo o indivíduo que o abordou e anunciou o assalto, e reconheceu o réu como sendo o segundo indivíduo que estava junto com o adolescente, bem próximo a ele, tendo o réu, inclusive, falado no momento do acusado "é isso mesmo, perdeu". Já o policial civil Ivan Razera asseverou que durante as investigações do roubo noticiado, souberam pela vítima que sua bicicleta subtraída estava sendo anunciada à venda pelas redes sociais. Apuraram que quem fazia o anúncio era o adolescente Ivan. Foram então até sua casa e ele apontou o acusado Luis Fernando como sendo a pessoa que estaria na posse da bicicleta, indicando sua residência. Dirigiram-se ao local indicado e encontraram o acusado, que negou a propriedade do crime, mas confessou que esteve na posse da bicicleta. O acusado fez contato telefônico com o irmão, que localizou e abandonou a bicicleta, sendo o bem então localizado no lugar indicado, apreendido e posteriormente devolvido à vítima. Disse que o a vítima reconheceu o adolescente Ivan como sendo um dos roubadores, tendo o adolescente alegado, na ocasião que o acusado lhe ofereceu a bicicleta apreendida pela quantia de mil reais e, segundo ele, como não tinha dinheiro, não comprou e o acusado lhe ofereceu cem reais para que fizesse postagens de fotos da bicicleta em sua rede social a fim de vendê-la. O policial informou que não acompanhou o restante das investigações, porém, ante as contraditórias versões apresentadas pelo réu e pelo adolescente, eles certamente foram dois dos indivíduos que subtraíram a bicicleta. Por fim, em seu interrogatório, o réu negou o crime que lhe é imputado, alegando que intermediou a compra da bicicleta através do facebook para um amigo. Disse que apenas intermediou a compra, tendo pego o dinheiro com o amigo, do qual não se lembrou o nome, e entregou para Ivan, pegando a bicicleta, que entregaria para esse amigo. Disse que estava em sua casa quando os policiais chegaram com o adolescente, tendo primeiro falado que não estava com a bicicleta, mas na verdade estava, tendo indicado onde

ela estava. Alegou que não recorda onde estava no dia dos fatos, acreditando que estivesse em sua casa. A versão do réu, entretanto, não encontra qualquer respaldo nos autos, não tendo como prevalecer. De fato, é certo que a vítima reconheceu o acusado, bem como o adolescente Ivan, como sendo dois dos roubadores que a abordaram e, mediante grave ameaça, com a simulação de arma de fogo, subtrairiam sua bicicleta. A vítima foi segura no reconhecimento tanto do adolescente, que foi quem o abordou, quanto do acusado, que, segundo ela, estava junto com o adolescente e, no momento da abordagem, ficou a poucos metros de sua pessoa, olhando-o, tendo ainda falado "é isso aí, não tem o que fazer". Por fim, informou que o adolescente saiu com sua bicicleta e o réu e outro indivíduos saíram logo depois, indo todos na mesma direção. Bem comprovado e caracterizado, assim, o crime de roubo descrito na denúncia. O crime de corrupção de menores também restou bem comprovado, sendo certo que o réu praticou o crime juntamente com o adolescente Ivan, valendo ressaltar que se trata de crime formal, bastando a prática do crime em concurso com o adolescente para sua caracterização. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial. Na dosimetria da pena, tem-se que o réu possui maus antecedentes, devendo sua pena base ser fixada acima do mínimo legal (fls. 112). Na segunda fase, é ele reincidente. Na 3ª fase, deve incidir a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal. Ainda na última fase, ante o concurso material, as penas devem ser somadas".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e no artigo 244-B, caput, do ECA, na forma como descrito na inicial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que a pretensão acusatória não merece prosperar, pelas razões a seguir expostas. DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como cediço, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal forma que é necessária a presença de um conjunto probatório sóbrio e robusto para que seja viável a prolação de um decreto condenatório, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos. Nesta data, a vítima Pedro declarou que estava andando de bicicleta na Rua do Porto e no Engenho. Quando atravessava a ponte estaiada, uma pessoa, que estava encostado na ponte, abordou a vítima, para assaltá-lo. Ele disse "desce da bicicleta que é um assalto" e simulou estar armado. Eles, então, levaram a bicicleta e foram embora. O indivíduo estava acompanhado de dois comparsas, que estavam juntos. Somente um pegou a bicicleta e fugiu e os outros dois ficaram olhando e depois foram embora. O indivíduo que subtraiu a bicicleta saiu primeiro e os outros dois ficaram esperando e depois foram embora andando. Os indivíduos eram morenos, não muito altos e magros. Depois do fato, foi até a Polícia Civil e conversou com o Delegado, que é amigo da vítima. Eles encontraram a bicicleta no bairro Cantagalo, cerca de 02 semanas após os fatos. Disseram que já tinham vendido a bicicleta, pois ela foi anunciada no mesmo dia do roubo pelo Facebook. Na Delegacia, reconheceu uma pessoa como sendo o autor do roubo. Seria o indivíduo que o abordou. Não lembra se fez o reconhecimento de um indivíduo que teria ficado mais afastado. Em Juízo, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime de roubo, afirmando que ele era o indivíduo que permaneceu mais afastado, embora estivesse junto com os outros dois (o acusado era o indivíduo que aparecia embaixo do número 02). Os três indivíduos estavam juntos e, quando passava pela ponte, um deles o abordou e os outros dois ficaram olhando. Foi exibida a fotografia do réu tirada na Delegacia de Polícia (fls. 17). A vítima disse que o indivíduo que, na imagem, segurava o número 02 foi o indivíduo que o abordou e o indivíduo que segurava o número 01 estava a uma distância de um metro e ficou olhando para a vítima e disse "é isso, assim que tem que ser". Depois, ele foi embora, na mesma direção da pessoa que saiu com a bicicleta. A testemunha Ivan, Policial Civil, declarou que a vítima compareceu ao 5º DP e informou que sua bicicleta teria sido subtraída e estava sendo anunciada nas redes sociais pelo adolescente Ivan. Pelo Facebook, identificaram o adolescente e foram até a residência dele, oportunidade na qual ele informou que quem teria levado a bicicleta para ele anunciar seria um terceiro indivíduo e o acusado Luis Fernando. Foram até a residência do Luis

Fernando, que negou a participação do roubo. Questionado sobre a bicicleta, ele disse que seu irmão saberia onde estava e poderia entregar. Depois, encontraram a bicicleta abandonada no bairro Cantagalo. A vítima reconheceu o Ivan como sendo o autor do roubo. Depois, não teve mais contato com o caso. O adolescente disse que estava na casa dele e o réu chegou com outra pessoa, oferecendo a bicicleta. Porém, o adolescente acabou sendo reconhecido fotograficamente pelo ofendido. A vítima estava na ponte do Engenho Central com um amigo e foi abordada por quatro indivíduos. Não conhecia o réu antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que comprou a bicicleta do Ivan pelo Facebook, intermediando a compra para um amigo. Depois, guardou a bicicleta um tempo até seu amigo vir buscar. Porém, antes disso, a Polícia chegou na sua casa. Pegou R\$ 400,00 com seu amigo e depois entregou para o Ivan. Não lembra muito bem o nome do amigo. A bicicleta estava guardada em uma casa que ficava a cerca de três quarteirões da sua residência. Acredita que estava em casa no dia do roubo. Conhecia o Ivan "de vista". Não conhece o Policial que foi ouvido. Portanto, como se observa, as provas reunidas pela acusação estão amparadas apenas nas palavras da vítima e do Policial Civil responsável pelas investigações. Ocorre que as palavras da vítima devem ser recebidas com ressalvas, primeiro, porque não existe ofendido imparcial, e segundo, porque seus depoimentos, via de regra, estão maculados pelo abalo emocional provocado pelo delito, podendo incorrer em erro pela ânsia, ou mesmo pela vontade, que tem de reconhecer o autor dos fatos. Além disso, observa-se que, no caso concreto, foi realizado um mero reconhecimento fotográfico na Delegacia de Polícia e o reconhecimento em Juízo não observou estritamente o procedimento previsto no artigo 226 do CPP (a imagem do acusado somente foi apresentada junto com outras "fotos" de pessoas), sendo que os C. Tribunais Superiores já se posicionaram, em mais de uma oportunidade, pela impossibilidade de condenação com base somente no reconhecimento policial por foto e sem a necessária confirmação por meio das regras previstas no CPP, que possuem caráter cogente e tem o primordial objetivo de resguardar direitos e garantias individuais consagradas pelo ordenamento jurídico. Da mesma forma, em relação ao Policial, vale lembrar que o seu depoimento como testemunha invariavelmente é exarado sem a isenção que dele se espera. Suas assertivas no processo, dada a evidente parcialidade que as permeia, não exercem a sua função precípua, qual seja: a de explicitarem uma fotografia neutra da realidade não presenciada pelo Magistrado. Neste ponto, cabe ressaltar que a Defesa não afirma que o Policial mentiu em juízo, apenas que reproduziu a sua percepção dos fatos, naturalmente influenciada por suas condição de órgão de segurança, de forma que seu depoimento deve ser recebido com parcimônia. Ademais, verifica-se que o Policial não presenciou efetivamente a subtração do bem, de modo que suas declarações pouco contribuíram para a construção da verdade processual. Por último, quanto as declarações do réu, cabe ressaltar que ele negou a prática do crime, sendo que sua negativa deve ser considerada um elemento probatório. Assim, pelo exposto, requer a defesa a absolvição dos acusados do delito de roubo, na forma do art. 386, VII, do CPP. Em caso de condenação, passa a Defesa a sustentar, então, o AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. Isso porque, após regular instrução probatória, restou evidenciado que não houve a necessária comprovação do liame subjetivo entre o acusado e o adolescente para a prática do roubo em questão. Desse modo, deve a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal ser afastada. Requer-se, ainda, em relação ao crime de roubo, o RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. Excelência, diante das declarações colhidas em audiência, no sentido de que o réu apenas permaneceu ao lado do indivíduo que efetivamente abordou as vítimas, deve-se reconhecer a participação de menor importância, nos termos do art. 29 do CP. Com efeito, preconiza o artigo 29 do Código Penal, ao tratar do concurso de agentes, que as penas serão aplicadas na medida da sua culpabilidade, devendo haver redução para aquele que participa de forma menos relevante: "Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço". No caso dos autos, o acusado permaneceu o tempo todo apenas auxiliando os outros agentes, fazendo uma espécie de "cobertura", para

impedir que outras pessoas atrapalhassem a ação delitiva. Portanto, sendo considerado mero partícipe, sem ter perpetrado a própria subtração ou mesmo a grave ameaça, de rigor reconhecer a hipótese de diminuição em testilha, com a aplicação do redutor no patamar máximo, adequado à relevância de sua ação no caso concreto.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. Excelência, ainda que se adote a concepção no sentido de que o delito em testilha é formal (o que se admite apenas para fins de argumentação), não há espaço para uma condenação, como se passa a demonstrar, a seguir. Não há, nos autos, qualquer prova do elemento subjetivo do crime, qual seja, o dolo de corromper ou facilitar a corrupção do adolescente. Adotar o entendimento de que basta o envolvimento de adolescente em condutas suspeitas de crimes, sem qualquer outra análise probatória, seria impor a responsabilização criminal objetiva ao acusado, haja vista que a defesa desse crime restaria praticamente impossível. Inobstante tais considerações, evidencia-se, ainda, entre o réu e os adolescentes, identidade sociocultural, sem que se tenha demonstrado qualquer ascendência de um sobre o outro. Assim, “a diferença de idade entre o réu e os menores é mínima, a demonstrar uma identidade sociocultural entre eles, nada indicando que o recorrente tivesse qualquer superioridade sobre os adolescentes, de modo que o simples fato de estarem juntos na ação, não indica que foram corrompidos” (TJPR, ACR 2276611 PR 0227661-1). Dessa forma, de rigor a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Excelência, caso mantida a condenação do acusado por ambos os delitos (roubo e corrupção de menores), pugna-se, em consonância com o entendimento já adotado pelos C. Tribunais Superiores (STJ, HC n. 411.722/SP), pelo reconhecimento do concurso formal entre os crimes, na medida em que, no caso concreto, o acusado, mediante uma única ação, praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores ocorrido em razão exclusiva da prática do delito patrimonial.

DAS TESES RELATIVAS À DOSIMETRIA

DA PENA. Finalmente, Excelência, na hipótese de condenação do acusado pelos delitos de roubo, pugna da Defesa, no tocante à dosimetria da pena, pela: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao tipo penal, sendo que ele, à época dos fatos, era tecnicamente primário; (ii) a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP; e (iii) por fim, seja reconhecido o direito do réu aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, nos termos do disposto no art. 387, § 1º, Código de Processo Penal e art. 8º, item 2, 'h', da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR - Apelação Crime: ACR 2276611 PR 0227661-1 Decisão do Tribunal de Justiça do Paraná sobre: Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR - Apelação Crime: ACR 2276611 PR 0227661-1".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B, “caput”, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Consta da denúncia que, na tarde de 03 de julho de 2019, por volta das 15h30, na passarela da Rua Alidor Pecorari, Parque Rua do Porto, nesta cidade e comarca de Piracicaba, o réu, juntamente com outros dois indivíduos ainda não identificados e com o adolescente I.V.M.S., previamente ajustados e com unidade de designios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, uma bicicleta da marca “Groove”, tipo “Mountain Bike”, com suspensão “Rock Shox”, da cor vermelha, avaliada em R\$5.000,00 de propriedade da vítima Pedro Tabai Rodrigues.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar delineados no parágrafo anterior, o réu juntamente com outros dois indivíduos não identificados, facilitaram a corrupção do adolescente I.V.M.S., menor de 18 (dezoito) anos de idade, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Narra a denúncia que o acusado, o adolescente e outros dois indivíduos ainda não identificados, previamente conluídos, visualizaram a vítima e um amigo desta em suas bicicletas na ponte de concreto que liga o Engenho Central à Rua do Porto, momento em que decidiram dar início à empreitada criminoso, anunciando o assalto. Enquanto LUÍS FERNANDO dava cobertura, seus comparsas realizaram a abordagem do ofendido e, mediante ameaças, subtraíram sua bicicleta. Encetadas as investigações, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do acusado e do adolescente como sendo dois dos autores do crime, sendo o bem localizado pelos policiais na Rua Carlos Raya, no bairro Cantagalo, e entregue ao ofendido. O acusado, assim agindo, corrompeu o adolescente I.V.M.S., menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a crime descrito.

Recebida a denúncia em 07.06.2021 (fls. 116/117), o réu foi citado (fls. 129) e apresentou defesa preliminar (fls. 133/134), seguindo-se a decisão que manteve o recebimento da denúncia (fls. 135/137).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha. Após, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

1.1. A materialidade do delito de roubo ficou comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05 e 06/08, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14, pelo auto de avaliação de fls. 63 e pela prova oral produzida.

A autoria também resultou provada.

Ouvido na fase policial, antes do seu formal indiciamento, o réu negou a prática do delito. Alegou que um amigo de prenome Matheus, cuja qualificação desconhecia, ofereceu-lhe uma bicicleta por R\$400,00 e, sabendo que seu amigo Lucas estava interessado em comprar uma bicicleta, ofereceu-a para ele. Disse que pegou o dinheiro com o Lucas e repassou para Matheus, pegando a bicicleta, que foi entregue para Lucas. Narrou que, da delegacia, ligou para o seu irmão Vitor pedindo para ele pegar a bicicleta com o Lucas e deixá-la na via pública, na Rua Carlos Raya, para onde se dirigiu com os investigadores, que efetivaram a apreensão do bem. Disse que não sabia informar a qualificação dos amigos Lucas e Matheus. Asseverou que nada sabia acerca do crime de roubo (fls. 15).

Ouvido novamente, ainda na fase policial, inovou. Disse que viu no "Facebook" o anúncio da venda de uma bicicleta, por R\$400,00, publicado por uma pessoa cujo nome não se recordava, e, sabendo que o seu amigo Lucas tinha interesse no objeto, mostrou o anúncio para ele. Afirmou que intermediou o negócio a pedido do amigo, repassando o dinheiro ao anunciante e entregando a bicicleta para Lucas. Aduziu que não sabia o nome completo nem o endereço de Lucas. Disse que mantinha contato com o amigo no ginásio de esportes do Bairro Jaraguá e sabia, apenas, que ele morava na favela da Portelinha. Asseverou que desconhecia a origem criminoso da bicicleta. Disse que apenas intermediou o negócio e não ficou com a bicicleta, tampouco com o dinheiro (fls. 31).

Interrogado novamente, após formal indiciamento, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 64).

Em juízo, disse que conhecia o adolescente I. de vista e ele anunciou a bicicleta no Facebook. Então, comprou a bicicleta para um amigo, cujo nome não se recorda e a deixou guardada numa casa perto da sua para entregar para ele. Disse que pegou o dinheiro com seu amigo, entregou o dinheiro para I. e guardou a bicicleta.

Asseverou que os policiais chegaram na sua casa e, de início, não falou que estava com a bicicleta, mas entrou em contato com seu irmão e ele conseguiu pegar a bicicleta para devolver, a fim de evitar sua prisão.

A multiplicidade de versões retira a credibilidade da palavra do réu, posto que essa situação não é compatível com a de quem pode explicar adequadamente os fatos. A cada momento em que deu sua versão dos fatos, contou uma história diferente, o que reflete negativamente em sua situação, pois caso fosse realmente inocente, não

teria necessidade de ofertar versões diferentes a cada vez que fosse ouvido (cf. Apelação 0004859-04.2005.8.26.0481, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12.06.12).

De todo modo, as versões apresentadas restaram isoladas no contexto probatório. Vejamos.

Com efeito, a vítima declarou que, na data dos fatos, estava em companhia de seu amigo Nicholas, andando de bicicleta, e, quando passavam pela ponte de concreto que liga o engenho central a rua do porto, foram surpreendidos por quatro indivíduos, que, mediante ameaças anunciaram um assalto e roubaram sua bicicleta marca "groove", tipo "mountain bike", aro 29, de cor vermelha, com suspensão tipo "rock shox" de cor preta, avaliada aproximadamente em R\$ 5.000,00. Aduziu que reconheceu, pessoalmente, com absoluta certeza o adolescente I.V.M.S. como sendo um dos agentes (fls. 09). Também reconheceu o réu como sendo um dos autores do crime. Disse que ele ficou aguardando a uma certa distância, aproximadamente três metros, dando cobertura ao menor I.V.M.S., intimidando-o, e, ao término da ação, evadiu-se junto com os demais autores (fls. 61 e 62).

Em juízo, declarou que estava com sua bicicleta e, quando atravessava a ponte nova, foi abordado por um indivíduo, que anunciou o assalto, simulando estar armado. Asseverou que ele lhe disse para passar a bicicleta e saiu com os outros dois, que estavam junto e ficaram olhando. Atestou que, no mesmo dia, a bicicleta foi anunciada à venda na internet. Então, foi até a Delegacia e os policiais conseguiram encontrar a bicicleta no bairro Cantagalo. Por fim, reconheceu o réu, cuja imagem foi colocada ao lado da imagem de outros dois indivíduos, como sendo o agente que ficou mais afastado no momento dos fatos. Aduziu que, quando o primeiro agente pegou sua bicicleta, chegou a perguntar porque estavam fazendo aquilo, oportunidade em que o réu respondeu "é isso, é assim que tem que ser". Observando a fotografia de fls. 17, afirmou que o indivíduo de número 1 era o adolescente que o abordou no dia dos fatos e o de número 2 um dos que ficou mais distante.

Como é de iterativo e longo entendimento pretoriano, o relato da vítima é de suma importância em delitos dessa espécie (RJDTCrim 22/309, 18/126, 16/149, 15/148, 12/128, 6/140, 3/156, 2/236; JTACrim 85/506, 75/57, 73/49, 50/286). Trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, presumindo-se que seu único interesse é apontar a atuação do autor do delito e não acusar um inocente.

Inexistente qualquer indício nos autos de eventual animosidade específica entre o réu e a vítima, não há razão para retirar a credibilidade de seu relato, figurando-o, aliás, como relevante elemento de convicção na formação da culpa.

E as declarações da vítima foram amparadas pelos demais elementos de prova.

O policial civil Ivan relatou que a vítima compareceu na Delegacia e falou que teve uma bicicleta roubada que estava sendo anunciada à venda nas redes sociais e o anunciante seria o adolescente I.V.M.S. Atestou que, pela rede social, conseguiram identificar o adolescente e foram até sua residência. Em contato com ele, disse que não estava mais com a bicicleta, mas teve a posse dela porque o réu foi até sua casa e lhe ofereceu a bicicleta. Então, como não tinha dinheiro para comprar o réu lhe pediu para anunciar a bicicleta à venda. Atestou que o adolescente forneceu o endereço do réu, que foi localizado. Disse que ele negou a prática do roubo, mas falou que o irmão sabia onde estava e se comprometeu a abandoná-la no bairro Cantagalo. Acrescentou que o adolescente I. foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime.

Nesse contexto, é de rigor o decreto condenatório: o réu e o adolescente foram reconhecidos pela vítima, sem sombra de dúvida, tanto na fase policial quanto em juízo, como sendo dois dos roubadores, não tendo apresentado justificativa plausível para os fatos.

Some-se a isso que a bicicleta subtraída foi localizada na via pública, no local onde acusado, através de ligação telefônica realizada na presença da autoridade policial, pediu que o irmão a abandonasse.

E sabe-se que a apreensão de coisa produto de crime, só por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais o que não lhe pertence foi consigo

encontrado (Apelação nº 0000670-45.2017.8.26.0583, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 25.09.18).

Consigno que o fato de o réu ter permanecido afastado da vítima não descaracteriza a prática do crime, nem implica participação de menor importância. Com efeito, o réu se ajustou ao comparsa para a prática do crime e a conduta do agente de ficar vigiando, enquanto seu comparsa pratica o roubo, ainda que sem auxiliar na execução propriamente dita, implica co-autoria, dado que garante a ação segura aos outros agentes.

De outro lado, a causa de aumento descrita na denúncia ficou configurada, porquanto ficou demonstrado que a subtração foi praticada em concurso de agentes.

Anoto ainda que o reconhecimento do concurso delinquentum se afere por critério objetivo, independentemente da responsabilidade ou da punibilidade do comparsa; assim, ainda que não identificados os demais agentes, a simples pluralidade de pessoas basta ao reconhecimento da qualificadora.

1.2. No tocante ao delito de corrupção de menores, observo que o C. STJ, julgando os feitos nºs 1.127.954/DF e 1.112.326/DF, representativos da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, prescindindo de prova quanto à efetiva corrupção do menor, eis que o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Com efeito, o fato de o menor eventualmente já ter praticado atos infracionais não afasta a corrupção praticada pelo maior, que, se não introduz o menor ao crime, nele o mantém, prejudicando qualquer possibilidade de recuperação social (cf. Apelação nº 0059142-04.2008.8.26.0050, Rel. Des. Luís Soares de Mello, j. 04.12.12). Não se pode olvidar que, hodiernamente, cada vez mais menores vem sendo recrutados para praticar crimes, constituindo verdadeiros escudos para prevenir os maiores de consequências, eis que, sujeitos apenas a medidas socioeducativas, os menores acabam praticando as condutas delitivas, enquanto os maiores apenas orientam e conduzem seus atos, ou mesmo assumindo responsabilidade no lugar dos maiores. Urge, pois, a reprovação dessa conduta.

Enfim, porque não restou dúvida de que o delito foi praticado na companhia de adolescente, o réu deve ser condenado também como incurso no art. 244-B, "caput", da Lei 8.069/90.

Por fim, anoto que o reconhecimento da causa de aumento referente ao concurso de agentes no crime de roubo não afasta a caracterização do delito de corrupção de menores, porquanto a referida causa de aumento decorre da participação de duas ou mais pessoas no delito, sem consideração a respeito da imputabilidade ou inimputabilidade dos envolvidos.

Nesse sentido já se pronunciou o E. STJ: "Não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que são duas condutas, autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos. Precedentes." (5ª Turma, HC nº 157201/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 16.12.2014).

2. Passo à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é duplamente reincidente (cf. certidão de fls. 112/115). Entretanto, esse fato somente pode ser considerado na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se bis in idem. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena do delito de roubo em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, no valor unitário mínimo, e a do delito de corrupção de menores em um ano de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, presente a agravante da reincidência (autos 0001436-50.2017 e 0009291-73.2016, ambos desta 4ª Vara Criminal - fls. 112/115), aumento as penas de um quinto, resultando quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e doze dias-multa para o crime de roubo e um ano, dois meses e doze dias de reclusão para o delito de corrupção de menores.

Na terceira etapa de fixação da pena, aumento a pena do roubo em um terço, em razão do concurso de agentes, resultando em seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e dezesseis dias-multa. Inexistindo outras causas de aumento e

diminuição, torno definitivas as penas fixadas.

Finalmente, aplica-se a regra do art. 70, "caput", do Código Penal. Sobre o tema o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na hipótese dos autos, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, tendo em vista que o recorrido, com uma única conduta, praticou os dois delitos. 2. Recurso improvido" (REsp 1094915/DF, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/04/2009).

Logo, aplico somente a pena do delito de roubo, posto que mais grave, acrescida de um sexto, resultando sete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão.

As penas de multa restam fixadas em 16 dias-multa, face ao disposto no art. 72 do Código Penal.

Por se tratar de crime de roubo de extrema gravidade, exercido mediante grave ameaça, qualificado pelo concurso de agentes, que gera imenso desassossego na sociedade, denota a atividade criminoso e demonstra a periculosidade dos réus, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Nesse sentido:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade.

Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimento pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido" (Apelação n. 990.10.361828-9, rel. Dês. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/12/2010).

"Apelação Criminal. Roubo majorado. Absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie e foi fixado nos termos da Lei Apelo não provido" (Apelação n. 90602148620098260000, Rel. Dês. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/12/2010).

Porém, porque respondeu ao processo em liberdade, não sobrevivendo motivos a ensejar a custódia cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade.

3. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar LUIS FERNANDO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de sete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão e dezesseis dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime inicial fechado e reconhecido o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente expeça-se mandado de prisão e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal

de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 01/02/2034.
Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]